



PUTUSAN

Nomor 547 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut, telah memutus perkara Anak:

Nama : **Anak Pelaku;**
Tempat Lahir : Garut;
Umur/Tanggal Lahir : 13 tahun 10 bulan/5 November 2011;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Tanjungpura RT 01 RW 05, Kelurahan
Lengkongjaya, Kecamatan Karangpawitan,
Kabupaten Garut;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak tersebut ditangkap sejak tanggal 2 Juli 2025 sampai dengan tanggal 3 Juli 2025, dan Penyidik tidak melakukan penahanan;

Anak tersebut berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 10 November 2025 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Garut karena didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E *juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tanggal 24 November 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak atas nama Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan atau

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 547 K/Pid.Sus/2026



ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum Anak;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak atas nama Anak Pelaku berupa pembinaan di Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat di Cileungsi - Bogor selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Membebaskan terhadap Orang Tua/Wali Anak atas nama Anak Pelaku untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban oleh karena itu sebesar Rp3.994.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sesuai Laporan Penilaian Restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Nomor Register 7051/P.BPP-LPSK/VII/2025. Apabila Restitusi tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Pelayanan Masyarakat selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) potong baju rock lengan pendek warna hitam;
 - b. 1 (satu) potong baju gamis panjang berwarna pink;
 - c. 1 (satu) potong celana legging panjang berwarna hitam;
 - d. 1 (satu) potong bra/bh berwarna pink; dan
 - e. 1 (satu) potong celana dalam berwarna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan guna menghindari terjadinya trauma bagi Anak Korban;
5. Menetapkan agar Orang Tua/Wali dari Anak atas nama Anak Pelaku dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Grt, tanggal 27 November 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku berupa pidana pembinaan di LPKS l'anatush Shibyan di Pangandaran selama 6 (enam) bulan dan menjatuhkan pidana pelatihan kerja di selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan agar orang tua Anak Pelaku untuk membayar Restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp3.994.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sesuai Laporan Penilaian Restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Nomor Register 7051/P.BPP-LPSK/VII/2025 dengan ketentuan apabila Restitusi tersebut tidak dibayar maka diganti oleh Anak Pelaku berupa membersihkan fasilitas umum selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju rock lengan pendek warna hitam;
 - 1 (satu) potong baju gamis panjang berwarna pink;
 - 1 (satu) potong celana legging panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong bra/bh berwarna pink; dan
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna ungu;Dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Anak Pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 26/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG, tanggal 16 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Grt tanggal 27 November 2025 yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana, pidana yang dijatuhkan serta tempat pidana pembinaan dan pelatihan kerja dijalankan oleh Anak, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Korban untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 547 K/Pid.Sus/2026



2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku berupa pidana pembinaan di “Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat di Cileungsi – Bogor” selama 8 (delapan) bulan dan menjatuhkan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (satu) potong baju gamis panjang berwarna *pink*;
 - 1 (satu) potong celana legging panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) potong bra/bh berwarna *pink*; dan
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna ungu;Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid.Sus-Anak/2025/PN Grt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Garut, yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Desember 2025, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Desember 2025 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 24 Desember 2025;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Garut pada tanggal 17 Desember 2025 melalui Surat Tercatat yang diterima pada tanggal 18 Desember 2025 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2025 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 24 Desember 2025. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh



karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya *judex facti* Pengadilan Tinggi suatu peraturan hukum tidak menerapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena *strafmaat* yang dijatuhkan tidak berbanding lurus/tidak sebanding dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak sehingga dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk dalam proses penegakkan hukum dalam perkara yang melibatkan Anak jika di kemudian hari perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) karena akan menjadi Yurisprudensi yang diikuti oleh semua *judex factie* di Indonesia oleh karena itu mohon memberikan putusan sesuai Tuntutan Pidana Penuntut Umum;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”, tidak salah dalam menerapkan hukum dan cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa fakta hukum di persidangan, Anak telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025 sekira pukul 13.30 WIB di rumah Anak di Kampung Tanjungpura RT 001 RW 005, Kelurahan Lengkongjaya, Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut dilakukan dengan cara Anak memasukan jari telunjuknya ke dalam vagina Anak Korban, lalu Anak bertanya kepada Anak Korban “Enakeun engga” lalu Anak Korban menjawab “Enakeun”, setelah itu Anak menyuruh Anak Korban untuk tiduran di karpet yang berada di ruang tengah, lalu Anak membuka

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 547 K/Pid.Sus/2026



celana dan celana dalam Anak Korban setelah itu membuka celana Anak dan berusaha memasukan penis Anak ke dalam vagina Anak Korban namun penis Anak belum sempat masuk ke dalam vagina Anak Korban tiba-tiba Sdr. Angga yang merupakan teman Anak datang ke rumah Anak dan mengajak Anak bermain, lalu Anak bergegas memakai celana kembali dan Anak Korban memakai celananya kembali, lalu Anak Korban pulang;

- Bahwa perbuatan cabul terhadap Anak Korban tersebut muncul ketika Anak berduaan dengan Anak Korban di rumah Anak, selain itu juga Anak pernah sekali melihat film porno sehingga Anak ingin menirukannya;
- Bahwa Anak Korban berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana Rekam Medis Nomor 01752485 tanggal 26 Juni 2025 dan Surat *Visum et Repertum* Nomor 000.1.11/521.2/Forensik/UOBK/RSUD yang intinya pada bagian tubuh Anak Korban tidak ditemukan adanya luka-luka dan pada pemeriksaan daerah kemaluan (*vagina*) tampak selaput dara (*hymen*) utuh/intak (tidak ditemukan adanya robekan lama ataupun baru);
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Lahir Nomor 474.1/86/Kel-2025 tanggal 26 Juni 2025, diketahui Anak Korban lahir tanggal 31 Januari 2021, sehingga ketika pencabulan yang dilakukan oleh Anak tersebut terjadi, Anak Korban masih berusia sekitar kurang lebih 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan sehingga terqualifikasi sebagai Anak;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, perbuatan Anak tersebut, telah memenuhi unsur Pasal 76E *juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa namun demikian pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana dalam putusan *judex facti* dipandang tidak setimpal dengan kesalahan Anak dan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta kepentingan terbaik bagi Anak juga memberi efek jera bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang dapat dipidana maka *judex juris* memandang putusan *judex facti* tingkat pertama mengenai pidana pembinaan adalah putusan yang terbaik bagi Anak karena berkesesuaian



dengan Laporan Penelitian Kemasyarakatan yang menyarankan agar dijatuhi pidana pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) l'anatush Shibyan di Pangandaran agar Anak dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan mengikuti pembinaan kepribadian serta kemandirian selama Anak di LPKS dan Anak dapat melanjutkan pendidikan dengan mengikuti program Pendidikan di LPKS tersebut dengan pengawasan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

- Bahwa demikian juga dalam perkara *a quo*, diajukan permohonan Restitusi dan telah dipertimbangkan oleh *judex facti* tingkat pertama dengan tepat berdasarkan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana, dan permohonan Restitusi tersebut telah dikabulkan oleh *judex facti* tingkat pertama akan tetapi dalam amar putusan *judex facti* tingkat banding tidak dibebani Restitusi tanpa pertimbangan hukum maka *judex juris* akan memperbaiki putusan *judex facti* tingkat banding tersebut sebagaimana dalam amar putusan *judex facti* tingkat pertama dan permohonan Restitusi terhadap Anak Korban adalah patut dan adil dikabulkan sesuai Laporan Penilaian Restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Nomor Register 7051/P.BPP-LPSK/VII/2025 dengan membebaskan kepada Orang Tua Anak agar membayar Restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp3.994.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dan apabila Restitusi tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana pelayanan masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 26/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG, tanggal 16 Desember 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Grt, tanggal 27 November 2025 harus diperbaiki mengenai pidana dan Restitusi;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 547 K/Pid.Sus/2026



Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 76E *juncto* Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 *juncto* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 *juncto* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI GARUT** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 26/PID.SUS-Anak/2025/PT BDG, tanggal 16 Desember 2025 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2025/PN Grt, tanggal 27 November 2025 tersebut mengenai pidana dan Restitusi menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Pelaku berupa pidana pembinaan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) l'anatush Shibyan di Pangandaran selama 6 (enam) bulan dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
 2. Menetapkan agar orang tua Anak membayar Restitusi kepada Anak Korban sejumlah Rp3.994.000,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) sesuai Laporan Penilaian Restitusi dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan Nomor Register 7051/P.BPP-LPSK/VII/2025 dengan ketentuan apabila Restitusi tersebut tidak dibayar maka diganti oleh Anak berupa membersihkan fasilitas umum selama 2 (dua) bulan;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 547 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **13 Januari 2026** oleh **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Ttd.

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 547 K/Pid.Sus/2026